

1044995-98.2021.8.26.0114

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Guilherme Fernandes Cruz Humberto

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 9ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... jurídico acerca da diferença entre roubo, furto comum e furto qualificado. Conforme os autos, a autora contratou o seguro com a requerida por intermédio de uma empresa corretora de seguros e as mensagens de texto dos documentos de fls. 38/51 comprovam que houve erro da corretora de seguros, a qual não informou corretamente à autora os termos da apólice contratada, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

9ª Vara Cível

Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, Campinas - SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1044995-98.2021.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1044995-98.2021.8.26.0114

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Ana Rita Parise

Requerido:

PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme Fernandes Cruz Humberto

Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais entre as partes supra.

Alegou a autora que celebrou com a requerida contrato de seguro do smartphone descrito na inicial e, posteriormente, teve o aparelho furtado, contudo, ao acionar a requerida, houve negativa de pagamento da indenização. Requereu o pagamento da cobertura contratada e indenização por danos morais no montante de R\$ 10.000,00. Deu à causa o valor de R\$ 7.299,00. Juntou documentos.

Em emenda á inicial (fl. 60), a autora alterou o pedido de danos morais para R\$ 15.000,00 e o valor da causa para R\$ 17.299,00.

Citada (fl. 71), a requerida apresentou contestação (fls. 72/100). Alegou que ao ser acionada procedeu à apuração dos fatos e constatou que o sinistro ocorreu sem emprego de violência, arrombamento ou rompimento de obstáculo, conforme previsão contratual expressa. Argumentou que não pode a autora alegar desconhecimento das cláusulas do contrato e não pode haver interpretação extensiva das cláusulas do contrato. Eventual indenização poderia prejudicar a massa segurada. Em caso de acolhimento do pedido, deve ser respeitado o Limite Máximo de Indenização. Afirmou não haver dano moral indenizável. Requereu aplicação da Taxa SELIC em caso de condenação. Juntou documentos. Houve réplica (fls. 150/155).

Intimadas a especificarem provas (fl. 147), a ré requereu o julgamento antecipado do feito (fls. 156/158), enquanto a autora manteve-se inerte.

É o relatório.

DECIDO.

O feito comporta pronto julgamento, conforme o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A ação é procedente.

A ocorrência do furto é incontroversa, mas resistiu a ré sob o argumento de que se deu em sua forma simples, sem cobertura securitária.

Destarte, as cláusulas do contrato (fls. 18/29) são claras no que diz respeito à cobertura. A cláusula 30.1 (fl. 140) estabelece que o segurado tem garantido o pagamento de indenização nos casos de subtração cometida mediante emprego de violência e ameaça direta ou mediante arrombamento ou rompimento de obstáculo, contanto que tenha deixado vestígios materiais e evidentes constatados por inquérito policial.

Estas cláusulas restritivas no contrato de seguro não se caracterizam, por si sós, como abusivas.

Contudo, não é razoável exigir do cidadão leigo conhecimento jurídico acerca da diferença entre roubo, furto comum e furto qualificado.

Conforme os autos, a autora contratou o seguro com a requerida por intermédio de uma empresa corretora de seguros e as mensagens de texto dos documentos de fls. 38/51 comprovam que houve erro da corretora de seguros, a qual não informou corretamente à autora os termos da apólice contratada, admitiu que não frisou a exclusão contratual.

No caso em questão, considerando a falha na informação ao consumidor, pela corretora de seguros, que agiu em preposição da seguradora ré, de rigor a indenização dos prejuízos assegurados correspondente ao valor previsto no contrato, subtraído, no entanto, de sua franquia de 20%.

Em relação aos danos morais, o pedido é cabível, considerando que houve falha na prestação de serviços por parte da corretora e a consequente necessidade de processo judicial para a requerente obter a indenização prevista no contrato, o que claramente ultrapassou mero aborrecimento cotidiano. Portanto, a condenação por danos morais é medida impositiva, assim, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo no valor de R\$ 5.000,00.

Estimado o montante da indenização moral com razoabilidade, sua fixação aquém do pedido não significa sucumbência da parte, eis que inexigível dela que aponte exatamente o quanto será arbitrado pelo juízo.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, para condenar a requerida, e ressaltado eventual regresso contra a corretora, a indenizar à autora os prejuízos assegurados, correspondente ao valor previsto no contrato, subtraído de sua franquia de 20%, com correção desde quando se esgotou o prazo para a requerida indenizar e juros desde a citação, bem como pagar a título de indenização moral o montante de R\$ 5.000,00, corrigido e acrescido de juros desde a presente.

Correção pela tabela do Tribunal de Justiça e juros no montante legal de 1% ao mês. Sucumbente, a requerida arcará com custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação.

P.R.I.C.

Campinas, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA